



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים

מס' תיק: 1/12/2022

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין  
אביטל שרייבר

|        |            |                                                                   |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| תובעים | 1          | נציגות הבית המשותף (באמצעות יגאל חנוך)<br>טשרניחובסקי 42, ירושלים |
|        | 2          | חנוך יגאל, ת.ז.<br>טשרניחובסקי 42, ירושלים                        |
|        | <b>נגד</b> |                                                                   |
| נתבעים | 1          | סגיאן מסעוד, ת.ז.<br>טשרניחובסקי 42, ירושלים                      |
|        | 2          | סקיאן רותי, ת.ז.<br>טשרניחובסקי 42, ירושלים                       |
|        | 3          | נחמני רינה, ת.ז.<br>טשרניחובסקי 42, ירושלים                       |
|        | 4          | אילי שלומית גיסיע, ת.ז.<br>טשרניחובסקי 42, ירושלים                |
|        | 5          | גלעד אריאל, ת.ז.<br>טשרניחובסקי 42, ירושלים                       |
|        | 6          | קוסמן גלעד יוליה, ת.ז.<br>טשרניחובסקי 42, ירושלים                 |

### פסק דין

ענייננו של פסק דין זה הוא השאלה האם קיימת זכות לבעלי רוב הדירות בבית משותף להחליט על ביטול מתקן ההסקה המרכזית למרות התנגדות המיעוט.

1. התובעת 1 היא נציגות הבית המשותף ברחוב טשרניחובסקי 42 בירושלים (להלן – הבית המשותף), והתובע 2 הוא בעל דירה בבית המשותף וכן נציג נציגות הבית המשותף. הנתבעים הם בעלי חלק מהדירות בבית המשותף.

2. לבית המשותף תקנון מוסכם.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים**

**מס' תיק: 1/12/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3. לטענת התובעים, הנתבעים מסרבים לשלם את חלקם בתחזוקת מערכת ההסקה ורכישת הדלק, ומתנגדים להמשך הפעלת ההסקה המרכזית, זאת בניגוד לחוק ובניגוד לתקנון הבית המשותף.

4. לטענת הנתבעים, באסיפת בעלי דירות מיום 1.12.2020 בה השתתפו נציגי כל הדירות למעט אלו שהתנתקו לפני שנים רבות מההסקה, החליטו רוב בעלי הדירות שאינם מעוניינים בהמשך הפעלת ההסקה. בעקבות כך לטענתם הפסיקו להעביר תשלומים הנדרשים בגין ההסקה. לטענתם, עלויות ההסקה גבוהות ביותר, ושעות הפעלתה אינן מספקות, תוך שקיימות כיום שיטות חימום זולות יותר ופחות פוגעות בסביבה. לטענתם ההסקה הקיימת בבית המשותף גורמת לזיהום אויר ואינה עומדת בתקן ישראלי 838, שכן הותקנה לפניו.

5. בדיון המקדמי שהתקיים ביום 4.7.2022 הסכימו הצדדים שפסק הדין יינתן על בסיס המסמכים שבתיו.

**דיון והכרעה**

6. העובדות העיקריות נשוא ההליך אינן במחלוקת. אין מחלוקת כי רוב בעלי הדירות בבית המשותף מעוניינים בביטול ההסקה, ואף קיבלו החלטה בעניין באסיפת בעלי דירות, וכי התובע 2 וכן בעלי דירה נוספת מעוניינים בהמשך הפעלת ההסקה (אם כי נטען על ידי הנתבעים שבעלי אותה דירה נוספת אינם מעוניינים לכפות עצמם על הרוב, ויטעו לביטול ההסקה). בנוסף אין מחלוקת שהנתבעים לא ביקשו להתנתק ממערכת ההסקה ולא מילאו את התנאים הנדרשים להתנתקות כאמור.

7. לפיכך יש לבחון מהו המצב המשפטי בעניין, והאם הוא מאפשר לרוב בעלי הדירות להחליט על ביטול ההסקה המרכזית למרות התנגדות מיעוט בעלי הדירות.

8. סעיף 59 **לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969** (להלן – **חוק המקרקעין**) קובע מהם התנאים להתנתקות בעל דירה ממערכת ההסקה. בסעיף 59ב(ג) נקבע שהתנתקות כאמור לא תגרע מזכויות בעל דירה במערכת כאמור, ולא תפתור אותו מהחובה לשאת בהוצאות הדרושות להחזקתה התקינה. סעיף 59ב(ד) קובע שהוראות לעניין תשלום כאמור ייקבעו בתקנות, וכן לעניין חלקו של בעל דירה שהתנתק בהוצאות השוטפות, וזאת תוך שיילקח בחשבון שיעור הגידול בהוצאות שייגרם לדיירים אחרים כתוצאה מההתנתקות.

9. **בתקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף), תשנ"א – 1991** נקבעו הוראות מפורטות באשר לשיעור השתתפותו של מתנתק מהסקה מרכזית בעלויות האחזקה ועלויות השוטפות של הפעלתה.

10. **בתקנות המקרקעין (תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף), תשנ"א – 1991** נקבעו התנאים הטכניים המאפשרים התנתקות וכיצד יש לבצעה.

11. תקנון הבית המשותף, שנרשם בשנת 1972, קובע את שיעור ההשתתפות של בעלי הדירות בהוצאות הרכוש המשותף, וכן קובע בסעיף 2 הוראות מיוחדות באשר לפטור, מלא או חלקי, של בעלי יחידות 1 ו-4 מהוצאות הקשורות בהסקה. סעיף 3 לתקנון קובע כי שינוי



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**ירושלים**

**מס' תיק: 1/12/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כל הוראה מהוראות התקנון טעון הסכמה מוקדמת בכתב של בעלי כל היחידות בבית המשותף.

12. בענייננו כאמור, הנתבעים, שהם בעלי דירות המתנגדים להמשך קיומה של ההסקה, שהם רוב בעלי הדירות, לא מילאו את התנאים לצורך התנתקות מההסקה.

13. לפיכך השאלה היא, האם ניתן לתת תוקף להחלטה של רוב בעלי דירות בבית המשותף לעניין הפסקת פעילותה של מערכת הסקה קיימת, אשר אין מחלוקת שהייתה קיימת מעת רישומו של הבית המשותף.

14. סעיף 62 (א) לחוק המקרקעין קובע:

"בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

סעיף 12(ב) לתקנון המצוי, החל על הבית המשותף בהיעדר הוראה בעניין בתקנון המוסכם, כאמור בסעיף 64 לחוק המקרקעין, קובע לעניין החלטות האסיפה הכללית:

"החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט 1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה שלא הסכים לה".

15. אין מחלוקת כי מתקן ההסקה בבית המשותף נועד מלכתחילה לשמש את רוב בעלי הדירות. משכך, מתקן ההסקה הוא חלק מהרכוש המשותף כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין.

16. על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, על בעלי הדירות להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקת התקנה ולניהולו של הרכוש המשותף. סעיף 1 לתקנון המוסכם קובע כי שיעור ההשתתפות של כל יחידה יהיה 1/10 מכלל ההוצאות, תוך שסעיף 2 לתקנון המוסכם קובע כאמור כי 2 מהדירות פטורות באופן מלא או חלקי מהוצאות ההסקה.

17. בפסיקה נקבע כי חובת השתתפות בעל דירה בהוצאות הדרושות לתחזוקת הרכוש המשותף, קיימת ללא קשר להנאה שלו מרכוש כאמור, ושיעור ההשתתפות אינו נגזר באופן ישיר מההנאה שמפיק בעל דירה מדירתו או מהמתקן האמור לשרת אותו [ר' ע"א (מחוזי תל אביב) 2876/00 נציגות הבית המשותף נ' רבני (נבו 30.12.2022), ע"א 204/79 ויזר נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ מד(1) 498 (להלן – עניין ויזר)]. כך לדוגמה, ככל, בעלי דירות בקומת הקרקע בבית משותף מחוייבים להשתתף בהוצאות המעלית, אף שאינם משתמשים בה.

18. מכיוון שאין מחלוקת שמערכת ההסקה בבית המשותף הייתה קיימת מאז רישומו, הרי שהחלטת האסיפה הכללית לבטל את מערכת ההסקה פוגעת בזכויותיהם של בעלי הדירות



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים**

**מס' תיק: 1/12/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שאינם מעוניינים בביטולה, אף שהם מהווים מיעוט בעלי הדירות. ביטול מערכת ההסקה יביא לכך שלא יהיה חימום מרכזי לאותן דירות. פגיעה כאמור מנוגדת לסעיף 12(ב) לתקנון המצוי. העובדה שכתוצאה מכך מחויבים בעלי רוב הדירות להמשיך ולשלם עבור מתקן שאינם מעוניינים בקיומו, אינה מקנה להם זכות לבטל את אותו מתקן.

19. דווקא בהקשר של הסקה, להבדיל ממרבית המתקנים האחרים, קיימות הוראות מיוחדות שבאו להתמודד עם מצב שבו חלק מבעלי הדירות אינם מעוניינים עוד בהסקה [באשר לחובת בעלי דירות להמשיך להשתתף באופן מלא בתחזוקת מתקן משותף אף שאינם משתמשים בו ר' פסק הדין בתיק 526/2019 (מפקחת חיפה) **פיקלר נ' ח.וייס החזקות בע"מ** (נבו 16.8.2021)]. הוראות החוק והתקנות המתייחסות להתנתקות בעל דירה ממערכת ההסקה, נועדו ליצור איזון בין המבקשים להתנתק מהמערכת לבין המבקשים להמשיך ולהשתמש בה. מהוראות אלו עולה כי מי שמעוניין להתנתק ממערכת ההסקה המרכזית עדיין מחויב להשתתף בחלקו היחסי בהוצאות ההחזקה התקינה של המערכת, וכן עליו להשתתף בשיעור מופחת בהוצאות השוטפות. כוונת המחוקק הייתה אמנם לאפשר התנתקות לבעל דירה המעוניין בכך, אך באופן שלא יפגע בבעלי הדירות האחרים, שממשיכים להשתמש במערכת, מבחינת ההוצאות הנדרשות להפעלת המערכת [ר' הבהרת השיקולים שעמדו בבסיס הוספת סעיף 59 לחוק המקרקעין בע"א 385/87 **אזוב נ' נציגות הבית המשותף** (נבו 19.10.1989)]. אציין כי במסגרת תיקון 10 לחוק המקרקעין, אשר הוסיף את סעיף 59 לחוק, הוסף גם סעיף 59 אשר הקל על דרישות החוק בכל הנוגע להתקנת דוד שמש. מכאן שבמסגרת אותו תיקון חקיקה, היה המחוקק מודע לצורך לאפשר חימום מים באמצעים נוספים, אשר יכולים להחליף את הצורך בחימום מים באמצעות הסקה מרכזית, כפי שהיה מקובל בבניינים רבים בעבר, ובכל זאת מצא לנכון ליצור את האיזון בין המבקשים להתנתק לבין אלו המעוניינים להמשיך להשתמש בהסקה, באופן האמור.

20. במכלול ההוראות, וכן לאור הוראותיו של התקנון המוסכם של הבית המשותף, המתייחסות באופן מיוחד לנושא הוצאות ההסקה, והקובעות כי כל שינוי דורש את הסכמת כל בעלי הדירות, עולה כי נושא קיומה של ההסקה, והשתתפות בעלי הדירות בהוצאותיה (בכפוף להוראות החוק והתקנון) מהווה זכות של בעלי הדירות. על כן החלטה באסיפה הכללית לעניין ביטול ההסקה אינה יכולה להתקבל ללא הסכמתם של כל בעלי הדירות.

21. אני ערה לכך שעם חלוף השנים מאז נרשם הבית המשותף ומאז תיקון החוק האמור והתקנת התקנות בעניין, נוצרו חלופות נוספות זולות יותר לחימום הבית, והנתבעים ככל הנראה אף צודקים בטענותיהם שאותן חלופות טובות יותר לסביבה. יחד עם זאת, אין בשינוי הנסיבות כדי להביא למתן הכרעה המנוגדת להוראות החוק, ויתכן שיש מקום שהמחוקק יידרש שוב לעניינים אלו, לאור שינוי הנסיבות לאחר חקיקת תיקון מספר 10 לחוק המקרקעין.

22. אני ערה אף לכך שתוצאת פסק הדין מביאה לתחושת אי נוחות בשל יכולתם של מיעוט בעלי דירות לכפות על הרוב המשך תשלום הוצאות גבוהות בגין הסקה, כאשר קיימות חלופות טובות אחרות שעלותן זולה יותר, אך אין במצב זה כדי להביא להכרעה המנוגדת להוראות החוק.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים**

**מס' תיק: 1/12/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לטובת המשך החיים המשותפים בבית המשותף באופן תקין, רצוי היה ששני הצדדים ימצאו פתרון מוסכם, שימנע את תחושת חוסר ההגיונות שנוצרת כתוצאה מהמצב המשפטי הקיים. כל עוד לא קיים פתרון מוסכם כאמור, אין מנוס מהחלת המצב המשפטי כפי שהוא, על פיו לא ניתן לבטל את ההסקה המרכזית ללא הסכמת כל בעלי הדירות.

23. אוסיף על כך, שכאשר רכשו הנתבעים את דירותיהם, היו מודעים לכך שבבית המשותף קיימת מערכת הסקה, ועל כן היו מודעים לכך שעליהם להשתתף בעלויותיה. כמו כן, התקנון המוסכם, המחייב כל בעל דירה גם אם רכש את דירתו לאחר רישומו (סעיף 62ג) לחוק המקרקעין), קובע חובת השתתפות בהוצאות אלו.

בהקשר זה יפים הדברים שנאמרו בעניין ויזר :

"מן המפורסמות הוא, עפ"י נסיון החיים המשותף לכל, כי מתקן של הסקה מרכזית שנועד מטבע בריאתו לשמש דירות הרבה, אין כדאיות בהפעלתו אלא אם כל הדירות המסונפות אל המתקן, ואשר בשים לב למספרן ולשטחן נבנה מעיקרו בהספק מסויים דווקא, יהיו משתתפות תדיר בהפעלתו. ולכן, כאשר בא אדם לרכוש לעצמו דירה בבית משותף, אשר יש בו מתקן של הסקה מרכזית, מעלה עליו הכתוב כאילו סבר וקיבל מראש צמיתות של השתתפות בדמי החזקתו והפעלתו של אותו מתקן, ואין הוא בן-חורין לפטור עצמו לא מהנאתו ולא מעולו של התשלום הכרוך במימון ההנאה."

ככל שלטענת הנתבעים, בשל האופן בו פועלת מערכת ההסקה, חימום דירותיהם אינו עונה לצורך הקיים, אין מניעה כי יפעלו לצורך שיפור החימום באמצעות מערכת ההסקה.

24. לא נעלם מעיני פסק דינה של המפקחת (דאז) ע' פרנקל, בתיק (מפקח נתניה) 12/08 של נ' נציגות הבית המשותף (נבו 4.6.2008), אשר דחתה תביעה של בעל דירה בודד כנגד נציגות הבית המשותף. באותו מקרה הנציגות קיבלה החלטה להחליף את מערכת החימום בבית המשותף ממערכת המבוססת על סולר למערכת סולרית. אציין כי באותו מקרה הנסיבות היו שונות במספר היבטים מהמקרה דנן, שכן מדובר היה בהחלטה על החלפת המערכת של חימום המים, ולא על ביטולה, וכן על מצב קיצוני שבו מצאה כב' המפקחת חוסר תום לב בהתנהלות התובע 2. במקרה דנן, אמנם נציג התובעת עומד על המשך הפעלת מערכת ההסקה אף שהדבר אינו משתלם כלכלית למרבית בעלי הדירות, אך לא התרשמתי שיש בעמדתו משום חוסר תום לב, תוך עמידה חסרת הגיון על המשך הפעלת מערכת ההסקה, או רצון לפגוע בבעלי הדירות האחרים, אלא רצון להמשיך ולהשתמש במערכת, המיטיבה עמו, למרות התנגדותם של מרבית בעלי הדירות והאפשרות שבדבר אינו משתלם עבורם. כמו כן, עלה מהעובדות המקרה כי בעלי דירה נוספת מעוניינים אף הם בהמשך הפעלת ההסקה. בנסיבות האמורות, עמידתו של התובע 2 על זכותו על פי דין, אינה מהווה חוסר תום לב.

25. לאור האמור התביעה מתקבלת, במובן זה שכל עוד הנתבעים לא יתנתקו מההסקה כדון, עליהם להשתתף בעלות התחזוקה וההוצאות השוטפות בשיעור שנקבע עבור יתר בעלי הדירות, ובכל מקרה הם אינם רשאים להחליט על ביטול ההסקה בניגוד לעמדת התובע 2. ככל שיחליטו על התנתקות ממערכת ההסקה, יחולו הוראות התקנות לרבות לעניין אופן ביצוע ההתנתקות והתשלומים שעל כל מתנתק לשלם לאחר ההתנתקות.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים**

**מס' תיק: 1/12/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

באשר לתקופה שעד הגשת התביעה, על הנתבעים לשלם את חלקם בעלות הפעלת ההסקה, בהתאם למפורט בכתב התביעה. דהיינו, על הנתבעים 1-2 לשלם סך של 1090 ₪, על הנתבעות 3-4 לשלם סך של 1000 ₪ ועל הנתבעים 5-6 לשלם סך של 1000 ₪. בנוסף, על הנתבעים יחד ולחוד לשלם לתובעים את הוצאות ההליך בסך של 654 ₪ בגין האגרה ששולמה וכן סך נוסף של 420 ₪ (סה"כ לכל הנתבעים) בגין יתר הוצאות ההליך.

ניתן היום, 31 אוקטובר 2022, ו' חשוון תשפ"ג, בהיעדר הצדדים.

---

אביטל שרייבר  
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין  
ירושלים